

S u p r e m a C o r t e:

–I–

La Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó, en cuanto aquí nos ocupa, los planteos de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán A.R.T. dirigidos a cuestionar el acto administrativo sancionador, la validez constitucional del artículo 83 de la ley 20.091 y la competencia del tribunal basada en esa norma. También rechazó los planteos vinculados con la prescripción, la reducción de la multa por excesiva y la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna. En consecuencia, confirmó la sanción de seiscientos cincuenta Módulos Previsionales –650 MOPREs– impuesta a esa aseguradora por el Superintendente de Riesgos del Trabajo, en virtud de los incumplimientos detallados en la resolución administrativa RESAP-2018-3991-APN-SRT#MT (fs. 36/38 del expediente en formato papel y fs. 81 de las actuaciones digitales que se citarán en adelante, salvo aclaración en contrario).

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 83 anteriormente referido, la cámara remitió a los argumentos esgrimidos sobre el punto por la señora fiscal general ante la instancia, y concluyó que esa petición no procedía en tanto que una declaración de ese tenor constituye la *última ratio* del orden jurídico y requiere no sólo la aserción de que existe un agravio sino su comprobación en el caso concreto. Agregó que el planteo de incompetencia tampoco prosperaba en la especie porque la recurrente había cuestionado la radicación de la causa en esa sede, cuando es sabido que el sometimiento voluntario a un determinado régimen jurídico implica un inequívoco acatamiento de éste y determina la improcedencia de su impugnación ulterior.

Acerca del planteo de prescripción, consideró que el artículo 62 del Código Penal no resulta aplicable porque las conductas reprochadas en este tipo de procesos no configuran estrictamente delitos penales y, por ende, las

sanciones que se determinan tampoco derivan de ese sistema. Recordó que, por tratarse de una sanción impuesta por el organismo de control en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1, inciso c, de la ley 24.557, la propia ley de fondo prevé plazos de prescripción para las acciones de los entes gestores (art. 44, inc. 2º, LRT), el cual no transcurrió entre el dictamen acusatorio, del 15/04/2013, y la imposición de la sanción, el 31/07/18.

Luego de analizar las circunstancias fácticas y jurídicas que dieron lugar a la determinación de la multa cuestionada, concluyó que el organismo de control había ejercido razonablemente sus atribuciones y deberes en la medida en que procuró la protección y el cumplimiento de las pautas que sustentan el sistema. Sobre esa base, consideró que, atento a la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción, procedía confirmar la resolución impugnada; máxime cuando la apelante no había aportado pruebas serias que refutaran las faltas documentadas ni el dictamen jurídico elaborado en sede administrativa [obstante a fs. 27/30].

Por último, se expidió en orden a la pretensión de la entidad referida a la aplicación de la resolución SRT 48/19, por ser más benigna, dado que morigeró la graduación de las sanciones aplicables a cada tipo de infracción, siempre que no se trate de casos crónicos o muy graves. Al respecto, indicó que esa norma nada había establecido en punto a su aplicación temporal, por lo que correspondía atenerse a los principios generales que rigen en nuestro sistema legal en esta materia. Señaló que, conforme al Código Civil y Comercial, que mantuvo el mismo criterio del anterior Código Civil, corresponde la aplicación inmediata de la ley para las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia, y no se halla autorizada la retroactividad de las leyes, lo cual veda la aplicación de las nuevas disposiciones a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos.

Precisó que, en los autos, tanto el inicio del sumario como el dictado de la resolución sancionatoria, se produjeron con anterioridad a la sanción del nuevo dispositivo, por lo que descartó su aplicación imperativa pues, a la fecha de la sentencia, no existían efectos o consecuencias pendientes de acaecimiento derivados de la relación que existió entre las partes. De allí que la causa debía resolverse a la luz de las disposiciones vigentes en la época en que se consumaron los actos objeto de la sanción. En ese marco, descartó la aplicación de la ley posterior más favorable ya que la conducta reprochada no constituía un delito penal y la sanción en estudio, por ende, se distinguía de ese sistema represivo, pues no se trataba de evaluar la ponderación social de un hecho criminal, sino de aplicar una corrección preventiva de naturaleza administrativa.

Vale reseñar que, en autos, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le impuso a la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán A.R.T. una multa de seiscientos cincuenta Módulos Previsionales (650 MOPREs) por infringir el artículo 3º, incisos 2 y 3, y el Anexo II de la resolución SRT 37/10. La sanción se estableció con relación al empleador “Empresa San Antonio S.R.L.” –por el período correspondiente al año 2011–, porque la aseguradora no realizó los exámenes médicos periódicos para la detección precoz de las afecciones producidas por los agentes de riesgo determinados por el decreto 658/1996, a los trabajadores expuestos con motivo de sus tareas (en el caso, hipocloritos alcalinos; fs. 18, 20/21, 27/30 y 36/38 del sumario).

–II–

Contra el pronunciamiento, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán A.R.T. dedujo recurso extraordinario, que fue contestado, concedido en orden a las cuestiones federales y denegado en lo que toca a la tacha de arbitrariedad, sin que medie interposición de queja en ese aspecto (cf. fs. 82/96, 98/117 y 121).

En primer lugar, la apelante aduce que el tribunal incurrió en una errónea apreciación de los hechos y que, frente a la ausencia de una norma específica relativa al instituto de la prescripción en materia disciplinaria, aplicó el plazo decenal del artículo 44, inciso 2°, de la LRT –referido a las acciones de cobro de acreencias de los entes gestores y de regulación y supervisión de la norma– sin justificar adecuadamente la decisión. Expone que, en el caso, la prescripción debía regirse analógicamente por el artículo 62 del Código Penal. Agrega que la cámara confunde infracción con acreencia sin explicitar, no obstante, a partir de cuándo la multa se tornó un crédito exigible. Alega, además, que la prescripción de la acción penal constituye una limitación del poder punitivo del Estado por el transcurso del tiempo y que debió ser declarada de oficio porque el sumario tenía que concluir en un plazo razonable. En subsidio, plantea la aplicación del artículo 44, inciso 1°, de la ley 24.557, que prevé también un plazo de prescripción bienal para las acciones que derivan de la mencionada norma, a contar desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años del cese de la relación laboral.

En segundo lugar, observa que el fallo no profundizó en cuestiones esenciales relativas a la competencia del fuero. En ese sentido, expresa que debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 83 de la ley 20.091 y 8 de la ley 24.588, en tanto lesionan los artículos 1 y 106 de la Constitución local y 5, 28, 31, 33 y 129 de la Constitución Nacional, que garantizan la forma republicana de gobierno y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Refiere que la causa se encuentra radicada en tribunales ordinarios con sede en esa ciudad y que, en función de recientes antecedentes de la Corte Suprema, debería recaer bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia local (Fallos: 342:509, “Bazán”). En ese punto, sostiene que las decisiones que son idóneas para ser resueltas por esa Corte no pueden ser excluidas del previo juzgamiento por el máximo órgano judicial de la ciudad y que, en caso de existir obstáculos procesales locales para ese planteo,

procede la impugnación de su constitucionalidad ante dicho tribunal local. Agrega que los tribunales nacionales con competencia ordinaria pasarán al Poder Judicial local, por lo que la ley 20.091 contraría el artículo 129 de la Constitución Nacional ya que prorroga la competencia en órganos que se hallan bajo la esfera material de la ciudad de Buenos Aires pero que, en virtud de la ley 24.588, no dependen de esa jurisdicción.

Asimismo, requiere que la Corte Suprema dirima la competencia de la justicia nacional en lo comercial o la federal pues, si bien lo debatido no constituye materia federal, corresponde la competencia del fuero de excepción en razón de las personas. Ello es así, en la medida en que se han vulnerado disposiciones de orden constitucional y se han avasallado potestades de las provincias, al hallarse en tela de juicio cuestiones planteadas entre un órgano nacional y una entidad pública de la Provincia de Tucumán.

En tercer término, respecto de la aplicación retroactiva de la ley más benigna (art. 2, C.P.), arguye que ese principio no solo rige en el ámbito de los ilícitos penales, sino que alcanza también al campo del derecho administrativo sancionador. En especial, si se tiene en cuenta que la reforma de 1994 le confirió jerarquía constitucional, toda vez que se halla contemplado en los artículos 9 del Pacto de San José de Costa Rica y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese contexto, expone que a partir del dictado de la resolución 48/19 (B.O. 01/7/19) se han establecido nuevas pautas que fijan la gravedad de las faltas y la graduación de las sanciones. Así, dado que ha quedado sin efecto la resolución 613/16 (sobre cuya base se determinó la multa cuestionada), considera procedente que se readecúe la sanción conforme a los parámetros establecidos en el Anexo II de la resolución 48/19, en tanto resulta más favorable para esa parte, toda vez que disminuyó la cantidad de MOPREs aplicables a cada tipo de infracción. Ello es así, máxime cuando la sentencia impugnada se dictó con posterioridad a la entrada en vigor de esa norma. En el mismo plano, censura que la juzgadora haya descartado

la aplicación de la ley más benigna con sustento en el artículo 7 del Código Civil y Comercial, ya que ello implica asimilar la multa a un negocio jurídico bilateral y dejar de lado que constituye una penalidad impuesta por el Estado ante un ilícito administrativo.

Finalmente, considera que la sentencia es arbitraria en tanto omitió tratar el planteo concerniente a la aplicación proporcional de los valores del MOPRE vigentes en el período anual en el que se produjo la infracción en estudio y en cuanto confirmó la multa de la Superintendencia, que –según afirma– resulta confiscatoria.

–III–

Ante todo, corresponde mencionar que no procede el tratamiento en la instancia de los agravios vinculados a la prescripción y a la omisión de examinar las discrepancias respecto del valor del Módulo Previsional aplicable al cálculo de la multa. Ello es así, dado que esos tópicos constituyen extremos de hecho y prueba y derecho común y procesal propios de los jueces de la causa (cf. Fallos: 344:1219, “Aban de Ituarte”; y 344:1318, “García”), y el recurso sólo fue concedido por cuestión federal y rechazado expresamente en lo referido a la arbitrariedad (fs. 121), sin que se haya deducido la pertinente queja, por lo que la jurisdicción de la Corte ha quedado expedita sólo en la medida en que la otorgó el *a quo* (cf. Fallos: 322:1231; “Pesquera Sur SA”; 343:702, “Bunge”, entre muchos otros).

En cambio, el recurso es formalmente admisible en cuanto se ha puesto en tela de juicio la validez de leyes del Congreso de la Nación (arts. 83, ley 20.091, y 8, ley 24.588) y la inteligencia de disposiciones constitucionales (arts. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), y la decisión final del tribunal de la causa ha sido adversa al derecho que la apelante fundó en ellas (v. art. 14, incs. 1º y 3º, de la ley 48; y doctrina de Fallos: 323:3426,

“Vigil”; 331:472, “Arce”; 344:233, “A.P.S.A.I.”; y 344:344, “Mihura Estrada”; entre otros).

Estimo que el recurso es admisible, en cuanto al primer aspecto mencionado, a pesar de la ambigüedad de la fórmula empleada para su concesión. En efecto, la cámara justifica la concesión del remedio a la luz de “... un discurso encaminado a cuestionar la inteligencia proporcionada [por la sala] sobre el alcance y aplicación al caso de una norma federal como lo es la ley 24.557 (habida cuenta que fue en su órbita y del poder disciplinario que brinda al organismo de control, que emergió la sanción debatida)” (v. resolución del 30 de octubre de 2020, a fs. 121; apartados III y IV).

Al respecto, la ley 20.091, que es la norma efectivamente cuestionada, complementa a la ley 24.557 en todo lo pertinente (v. esp. arts. 26, aps. 1 y 2, y 41, ap. 1, LRT). Bajo ese prisma, la imprecisión de la fórmula empleada para admitir el remedio no puede tener por efecto restringir el derecho de la apelante (cfse. doctrina de Fallos: 321:3620, “Ministerio de Cultura y Educación”; y 329:3956, “Vea Murguía de Achard”; entre otros).

En ese marco, y dada la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio, corresponde abordar los agravios relativos a la inconstitucionalidad de los artículos 83 de la ley 20.091 y 8 de la ley 24.588, que no fueron objeto de tratamiento o desestimación expresa por la cámara, aunque no se haya interpuesto queja (cf. doctrina de Fallos: 322:3030, “Giannini”; y 327:4227; “Suárez”).

Por último, acerca de la denegación del fuero federal, la Caja expone argumentos que deben ser respondidos (Fallos: 339:490, “BNA”; 341:573, “Loreal Argentina S.A.”).

–IV–

En mi entender, los agravios referidos a la invalidez de los artículos 83 de la ley 20.091 y 8 de la ley 24.588 deben ser desestimados, pues esa

Corte ha sostenido que una solicitud de ese tenor requiere -de manera inexcusable- de un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto (cf. Fallos: 341:1675, “Standard Bank Argentina”, y sus citas), extremos que –como bien lo observa la sentenciadora– no se verifican en la especie.

En primer término, la competencia de la Cámara Nacional en lo Comercial para conocer en las impugnaciones contra las resoluciones definitivas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictadas en la materia, estaba determinada inicialmente por la resolución 10/97 (anexo I, ítem 2, apartado 2.13), norma que fue posteriormente sustituida por la resolución 38/18 que, en su anexo I, ítem 12.1, mantuvo idéntico criterio. Si bien ese temperamento fue adoptado en función de lo dispuesto por el artículo 83 de la ley 20.091 –dada la remisión que disponen, entre otros, los artículos 26 y 41 de la LRT– lo cierto es que la apelante omitió requerir la inconstitucionalidad de la norma específica que rige el punto.

En segundo término, surge del cotejo de los argumentos que obran en la primera presentación de la aseguradora, con aquellos incorporados al interponer el recurso extraordinario federal, que la recurrente modificó de manera sustancial los fundamentos esgrimidos para sostener la inconstitucionalidad que alega.

En efecto, la apelante manifestó en su primera presentación que el artículo 83 de la ley 20.091 es inconstitucional en la medida en que obliga a los organismos provinciales a someterse a la competencia territorial de los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situación que, según indicó, coloca a esa parte en inferioridad de condiciones respecto de aquellas aseguradoras radicadas en esta última jurisdicción. Por tales razones, y dado que la controversia se suscita entre un organismo público nacional y otro provincial, requirió que las actuaciones

quedaran en la órbita del fuero federal (v. fs. 42 vta./44 del expediente en formato papel).

Sin embargo, al deducir el recurso extraordinario extiende la pretensión de invalidez al artículo 8 de la ley 24.588 y centra la argumentación en que las reglas cuestionadas restringen la autonomía de la ciudad y sus facultades en materia de jurisdicción. Adiciona que, a la luz de la nueva jurisprudencia de la Corte, el caso debe ser remitido a consideración del Superior Tribunal de Justicia local, el cual –a su ver– es el máximo órgano judicial con competencia para conocer sobre sus planteos con carácter previo a la intervención de esa Corte Suprema (ver fs. 82/96).

De esta manera, su postura actual, además de ser el fruto de una reflexión tardía, excluida de la competencia del artículo 14 de la ley 48 por haber sido discrecionalmente sustraída del conocimiento de los jueces de la causa (Fallos: 322:1038, “Ure”; y 342:744, “Frois”; entre otros), contradice sus peticiones iniciales.

Por lo demás, la interesada no rebate el parecer de la fiscal, al que adhirió la *a quo*, en cuanto subraya que la Caja se sometió voluntariamente a un vínculo de sujeción especial con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y a un régimen intensamente regulado por el Estado, como es el de la ley 24.557, a partir de lo cual, y a cambio de la obtención de beneficios inherentes a la actividad aseguradora, se sujetó a disposiciones y procedimientos entre los que se encuentra la apelación ante la Cámara Nacional en lo Comercial. Ese proceder deliberado de la recurrente -observa la fiscal- obsta a la ulterior impugnación de la competencia que se intenta en el caso (fs. 64/66 y 67; doctrina de Fallos: 321:221, “Distribuidora Química S.A.”; 326:2675, “Sa – Ce S.R.L.”; y 327:2905, “Cabrera”, entre muchos otros).

En tales condiciones, el planteo de inconstitucionalidad de la apelante debe ser desestimado por introducir cuestiones de manera extemporánea

y por incurrir en graves defectos de argumentación, los cuales evidencian que el recurso en este punto carece de una crítica concreta y razonada de la sentencia en crisis y, en consecuencia, no cuenta con la fundamentación autónoma que requiere el artículo 15 de la ley 48 (Fallos: 319:2399, “UOMRA”; 342:271, “Moncarz”, entre muchos).

A todo evento, dado que la recurrente reitera genéricamente que el supuesto representa un caso de denegatoria del fuero federal en razón de la persona, en atención a su calidad de ente público provincial, es preciso destacar que la Corte, al coincidir con lo dictaminado por esta Procuración General, asintió que el carácter de institución autárquica del Estado local de la Caja apelante (cf. Carta Orgánica aprobada por la ley local 5.115 y sus modificaciones) no la asimila a la provincia de Tucumán, por lo que no le asiste privilegio federal alguno (CNT 59500/2013/1/RH1, “Asociación Bancaria Sociedad de Empleados de Banco c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ acción de amparo”, decisión del 12 de abril de 2016).

Sin perjuicio de lo anterior, en el precedente de Fallos: 335:1732, “Santiago del Estero”, esa Corte destacó que la incorporación por parte de la provincia al Régimen de Riesgos del Trabajo -en orden al autoseguro-, debe juzgarse como una renuncia tácita de la aforada a la jurisdicción originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución y como una prórroga de ésta en favor de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Se agrega a lo expuesto, respecto de la atribución al Tribunal Superior de la Ciudad de la facultad de revisión de las sentencias de las cámaras nacionales de apelación, que este Ministerio Fiscal se ha expedido negativamente en el dictamen del 28 de junio de 2021, en los autos CSJ 00325/2021/CS1, “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia – Levinas, Gabriel Isaías s/ SAG – otros (recurso de inconstitucionalidad denegado)”, a cuyos fundamentos me remito y doy por reproducidos en beneficio de la brevedad (cf., en

similar sentido, el expediente CSJ 02531/2021/CS1, “Torraca, Esteban José y otros s/ incidente de transferencia de bienes registrables”, dictamen del 21 de febrero de 2022).

Sobre esta base, el planteo bajo estudio no puede prosperar.

–V–

En lo referido a la solicitud de aplicación al caso del principio de retroactividad de la ley más benigna, entiendo que éste rige, *a priori* y con ciertas limitaciones, en el ámbito del derecho administrativo sancionador en el que nos encontramos, dada la índole del procedimiento y el carácter de la sanción impuesta. Es que, en rigor, la multa no es sino una pena pecuniaria fijada por la autoridad de aplicación en el ejercicio del poder de policía que la ley le confiere, a fin de sancionar el incumplimiento y corregir la conducta del infractor, intentando así disuadir futuras inobservancias de la norma. Dicho principio, por lo demás, se halla contemplado en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que gozan de jerarquía constitucional a partir del año 1994, en virtud de lo establecido por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (en similar sentido, ver doctrina de Fallos: 335:1126, “Losicer”, Cons. 6º; y 344:3156, “Vidal”, en lo pertinente; entre otros).

En esa línea se pronunció esta Procuración General en autos S. 533, L. XLVII, “Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A.”, el 28 de marzo de 2012, con arreglo a un parecer compartido por la Corte en su sentencia del 1º de agosto de 2013. En esa oportunidad se analizó la aplicación del principio a un caso que versaba sobre la misma materia y, si bien se decidió el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que examinara el punto, por cuanto había omitido tratarlo, se recordaron los estándares que rigen el tema en estudio.

En ese dictamen, la Procuración General reseñó que en el fallo emitido en la causa “Cristalux S.A.” (Fallos: 329:1053) se había debatido el alcance que correspondía atribuir al derecho del imputado a la aplicación retroactiva de las variaciones más benignas de las normas extrapenales que complementan las leyes penales en blanco y, con ello, la exigencia de una prudente evaluación de las condiciones para su procedencia. En tal sentido, indicó que el principio no resulta aplicable de modo indiscriminado en el campo de las leyes penales en blanco y que se impone un estricto margen de razonabilidad en la determinación del grupo de excepciones posibles. Luego, explicó que la jurisprudencia de esa Corte estableció dos excepciones a la aplicación del principio en estudio, de la mano del análisis de los antecedentes de Fallos: 311:2453, “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.” y 317:1541, “San Cristóbal S.M. de S.G.”, en los que se verificó la presencia de circunstancias particulares. Preciso que mientras que en el primero se analizaron las modificaciones de los complementos administrativos de la ley penal en blanco que sólo regulaban elementos circunstanciales del supuesto típico, los que por su tenor variable, transitorio y coyuntural se consideraron asimilables al supuesto de leyes temporarias descripto en Fallos: 293:522, “Frigorífico Yaguané”; en el segundo, se excluyó la aplicación de esta directriz en aquellos casos en los que la innovación reglamentaria no tenía como objetivo permitir un espacio de mayor libertad de comportamiento, sino que significaba una mera modificación formal que mantenía intacto el fin específico de protección de la norma (voto en disidencia del ministro Petracchi en Fallos: 321:824, “Ayerza”, al que remitió la Corte en Fallos: 329:1053, ya cit.).

Destacó, finalmente, con cita del dictamen emitido en Fallos: 330:5158, “Torea”, invocado en la resolución PGN n° 5 del 8 de marzo de 2012, que esta regla constitucional “no consiste en la aplicación mecánica o irreflexiva de cualquier ley posterior al hecho imputado por la sola razón de que ella beneficiaría al acusado en comparación con la ley vigente en el momento de comisión del

hecho. El sentido del principio [aclaró] es asegurar que las penas no se impongan o mantengan cuando la valoración social que pudo haberlas justificado en el pasado ha cambiado, de modo que lo que antes era reprobable ahora no lo es, o no lo es tanto. Por ello, al sancionarse una nueva ley cuya aplicación retroactiva podría beneficiar al imputado de un delito, la aplicación del principio exige evaluar si la nueva ley es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito que se imputa.”

A la luz de esa doctrina, corresponde examinar la normativa que rige este supuesto, y sus modificaciones, a los efectos de definir si procede la aplicación retroactiva de la ley más benigna que requiere la peticionaria (v. fs. 68), o si, por el contrario, nos hallamos frente a alguno de los casos de excepción antes descriptos.

–VI–

En autos, el artículo 32, ítem 1, de la ley 24.557 dispone que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, tanto por las aseguradoras como por los empleadores autoasegurados, será sancionable con multas cuyos montos se graduarán de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio; unidad que luego fue reemplazada por los MOPREs –Módulo Previsional–; art. 3º del dec. 833/97). A su vez, el artículo 36.1 del ordenamiento –en especial, los incisos *a* y *c*– confiere a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo competencias en orden al dictado de disposiciones complementarias que surjan de delegaciones de la propia ley o de los decretos reglamentarios y a la aplicación de las sanciones allí previstas (v. LRT).

En ese marco, la resolución SRT 10/97, vigente al momento en que se verificó la comisión de la infracción (ver acta del 3 de octubre de 2012, por incumplimientos correspondientes al período 2011, a fs. 5/16 del expediente en formato papel), preveía en su versión original, frente a un supuesto de infracción, la posibilidad de aplicar las sanciones de apercibimiento, multa de entre 20 a 2000

AMPOs y la revocación de la autorización para operar como aseguradora. Dicha regla establecía que las aludidas sanciones fueran graduadas razonablemente por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento y las reincidencias en que hubiere incurrido el infractor (ver Anexo I, punto 1, resol. 10/97).

Esa norma fue modificada por la resolución 613/16, dictada con el fin de elaborar un reglamento que integre todas las instancias que implican el control del cumplimiento, juzgamiento y aplicación de sanciones a infracciones a las normas del Sistema de Riesgos del Trabajo. Otro de los objetivos principales de las modificaciones introducidas por la nueva resolución fue clasificar, con carácter enunciativo, las infracciones a las normas del Sistema de Riesgos del Trabajo por parte de las aseguradoras y los empleadores autoasegurados, “aportando de este modo una herramienta para determinar la gravedad de los incumplimientos y un parámetro de orientación para la graduación de las sanciones, lo cual no obstante, no sustituye el juicio que debe realizar la autoridad que aplique la sanción dentro de sus facultades” (ver considerandos de la resolución SRT 613/16, anteriormente citada).

Con ese propósito, el reglamento creó un sistema que dividió el tipo de sanciones conforme la materia específica y clasificó las infracciones como leves, graves o muy graves (Anexo II). En cuanto a la graduación de las sanciones, estipuló que a las faltas leves le correspondía la aplicación de un apercibimiento o una multa de veinte (20) a trescientos (300) MOPREs; a las graves, una sanción de multa que podía ascender desde trescientos uno (301) a quinientos (500) MOPREs; y a las muy graves, la aplicación de multas que iban desde quinientos uno (501) a mil (1.000) MOPREs. A su vez, aclaró que la autoridad de aplicación podría, ante incumplimientos que por su trascendencia así lo ameritaran, aplicar una escala de multa de mil uno (1.001) a dos mil (2.000) MOPREs, pero justificando cabalmente esa determinación. Además, fijó la posibilidad de sancionar con la suspensión de

afiliaciones de hasta tres (3) meses o la revocación de la autorización para operar en el Sistema de Riesgos del Trabajo (ver Anexo III, resolución citada, puntos 1 al 3).

Por otra parte, introdujo criterios de graduación basados en agravantes expresamente detalladas -relacionadas con la cantidad de trabajadores o de empleadores directa o indirectamente afectados por la conducta sancionada o con el número de incumplimientos que condujeron a iniciar el sumario- y tabuló el incremento de la multa, para cada tipo de agravante, basado en unidades MOPRE (cf. Anexo III, punto 4). También previó ciertos atenuantes y reducciones por pago voluntario para supuestos de infracciones leves y graves (ver Anexo III, puntos 5 y 6).

Posteriormente, la resolución 48/19, que derogó a la anterior, explicitó en sus considerandos la necesidad de introducir innovaciones en orden a mejorar el funcionamiento del sistema instituido por la ley 24.557. En particular, puso de relieve que el análisis de los pronunciamientos emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, durante la vigencia de la resolución SRT 613/16, evidenció un alto porcentaje (98,17%) de confirmación de las sanciones de multa impuestas, con una reducción importante de su monto (45,40%). Añadió que entre los fundamentos que sostienen los fallos de la cámara para revisar y reducir los montos de las multas, figuran los que “reposan en el <criterio de gradualidad y proporcionalidad que debe asumirse entre las faltas reprochadas y la sanción...>” [...]; “como así también en que <... las sanciones impuestas por la Administración Pública en ejercicio de sus facultades de superintendencia [.....] deben resultar proporcionales a la infracción que surja comprobada del sumario...>” (v. párrafos 5 a 7).

En ese orden de ideas, la resolución resaltó que los principios de proporcionalidad y de razonabilidad de las sanciones determinan la necesidad de instrumentar medidas con sustento empírico, que plasmen la opinión del poder

judicial y contribuyan a dotar de eficiencia y eficacia a la Administración Pública, en tanto que propende a la reducción del gasto público derivado del dispendio de la actividad jurisdiccional (párrafo 8). Aclaró, asimismo, “[Q]ue la estructuración de escalas sancionatorias establecidas se corresponde con las diversas categorías de infracciones, previamente tipificadas en función de la naturaleza del bien jurídico tutelado, con fundamento en el principio de razonabilidad entendido como la justa relación entre el fin buscado y el medio empleado para alcanzarlo, de lo que deriva la proporcionalidad de la pena a aplicar” (v. párrafo 12 del Considerando, B.O. del 28/06/19).

Sobre tales bases, en el Anexo II de la resolución SRT 48/19, se observan reducciones significativas de las sanciones aplicables, así como de los incrementos por agravantes. A modo de ejemplo, cabe mencionar que en el sistema actual a las infracciones leves les corresponde la aplicación de apercibimiento o de multas que van desde veinte (20) a ciento uno (101) MOPREs; a las graves se las sanciona con multas de entre ciento ochenta y uno (181) y doscientos setenta y uno (271) MOPREs; y, a las muy graves, con multas que principian en trescientos uno (301) y se elevan hasta los cuatrocientos cincuenta y uno (451) MOPREs (cf. ap. 2, puntos A, B y C).

Interesa recordar que, en la causa, con apoyo principal en las resoluciones 10/97 y 613/16, se impuso una multa de seiscientos cincuenta Módulos Previsionales respecto de una falta que se calificó como “muy grave” (ver fs. 36/38), en el marco de una normativa que preveía para estas trasgresiones multas de entre 501 y 1000 MOPREs; y que la apelante persigue que la sanción se ajuste a la nueva escala, que prevé para estas ofensas multas de entre 301 y 451 MOPREs (fs. 68 y resol. 48/19, Anexo II, ap. 2, punto C).

La reseña precedente nos permite concluir, por un lado, que la resolución 48/19 presenta rasgos de norma permanente, pues las modificaciones que introduce no responden a cambios coyunturales o transitorios, sino que son el

resultado de una evolución en materia regulatoria, donde se pasó de un sistema de graduación de penas de predominio subjetivo a otro basado en criterios objetivos, para enfocarse, luego, en perfeccionar los aspectos vinculados con la gradualidad y la proporcionalidad de las sanciones.

Por otro lado, tanto de la lectura de los considerandos de la directriz como de la nueva graduación de las sanciones, se desprende un propósito nítido que apunta a la morigeración de las penas aplicables a los incumplimientos incurridos, por lo que, si bien se intenta seguir salvaguardando los mismos bienes jurídicos, el grado de reproche social asignado a cada conducta es ostensiblemente menor.

Bajo esas premisas, teniendo especialmente en cuenta que en la causa la modificación normativa se suscitó durante el transcurso del trámite impugnatorio llevado a cabo en sede judicial, de conformidad con el procedimiento establecido en las resoluciones del organismo de aplicación, con intervención de él (v. fs. 73/80) y previo al dictado de la sentencia de la cámara, opino que la regla de mayor benignidad legal resulta plenamente aplicable, por lo que el caso deberá ser reenviado a la instancia anterior para que se ajuste la sanción fijada a los nuevos parámetros. En particular, cuando, tal como se ha argumentado precedentemente, el aludido principio posee raigambre constitucional y rige en el ámbito del derecho administrativo sancionador, con las limitaciones referidas en autos S. 533, XLVII, “Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, ya citados, las que no se verifican en la especie.

–VII–

La solución que aquí se propicia me exime de emitir opinión respecto de los agravios referidos a la confiscatoriedad de la sanción, pues el nuevo fallo a dictarse implicará la reducción de la multa originariamente impuesta, por lo que el tratamiento de dicho planteo pierde virtualidad y deviene inoficioso en el estado actual del proceso (CSJ 1145/2013/CS1; “Consumidores Libres Cooperativa

Limitada de Provisión de Servicios y Acción Comunitaria -RQU- s/ queja”, decisión del 10 de noviembre de 2015.; y Fallos 344:3307, “Miranda Castillo”; entre muchos otros).

–VIII–

En razón de lo expuesto, considero que corresponde declarar formalmente admisible el recurso federal (ver acápite III), revocar parcialmente la sentencia impugnada y devolver la causa al tribunal de origen para que, por quien proceda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a los lineamientos expresados en los acápites V y VI del presente dictamen.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022.

ABRAMOVICH
COSARIN
Victor Ernesto

Firmado digitalmente
por ABRAMOVICH
COSARIN Victor
Ernesto
Fecha: 2022.11.29
13:19:51 -03'00'